الباب السادس: في التعزير، وفيه مسائل:

المسألة الأولى : تعريف التعزير ، وحكمه ، والحكمة منه :

١- تعريف التعزير :

التعزير لغة : المنع والرد ، ويأتي بمعنى النصرة مع التعظيم ، كما في قوله تعالى : ﴿ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ﴾ [الفتح : ٩] ؛ فإنه يمنع المعادي من الإيذاء . كما يأتي بمعنى الإهانة ، يقال : عزره بمعنى أدَّبه على ذنب وقع منه ، فهو بذلك من الأضداد . والأصل فيه المنع .

واصطلاحاً : التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة .

٢- حكم التعزير :

التعزير واجب في كل معصية لا حدَّ فيها ولا كفارة من الشارع ، من فعل المحرمات وترك الواجبات إذا رآه الإمام ؛ لحديث أبي بردة بن نيار رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال : (لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله)[١] ، ولأنه ﷺ (حبس في تهمة)[٢] . وكان عمر رضي الله عنه يعزر ويؤدب بالنفي ، وحَلْق الرأس وغير ذلك . والتعزير راجع إلى الإمام أو نائبه ، يفعله إذا رأى المصلحة في فعله ، ويتركه إذا اقتضت المصلحة تركه .

٣- الحكمة من مشروعية التعزير :

شرع التعزير ؛ صيانة للمجتمع من الفوضى والفساد ، ودفعاً للظلم ، وردعاً وزجراً للعصاة وتأديباً لهم .

المسألة الثانية : أنواع المعاصي التي توجب التعزير :

المعاصي التي توجب التعزير نوعان :

١- ترك الواجبات مع القدرة على أدائها ؛ كقضاء الديون ، وأداء الأمانات

---

(١) متفق عليه : رواه البخاري برقم (٦٨٤٨ ، ٦٨٤٩) ، ومسلم برقم (١٧٠٨) .

(٢) أخرجه الترمذي برقم (١٤٥٠) ، وأبو داود برقم (٣٦٣٠) وحسنه الألباني (صحيح الترمذي رقم ١١٤٥) .